

誠信廉潔協議



目 錄

1	前言	3
1.1	協議雙方	3
1.2	生效日期及廢止條款.....	3
1.3	總則	3
2	定義	3
2.1	關聯關係	3
2.2	利益衝突供應。.....	3
3	行為準則	4
3.1	共同承諾	4
3.2	供方承諾	4
3.3	買方員工應遵守以下條款：	5
4	二級供應商誠信廉潔管理.....	5
5	違約責任	6
6	其他一般性條款	7
6.1	變更	7
6.2	適用關聯公司.....	7
6.3	法律適用	7
6.4	爭議解決	7
6.5	效力	7
6.6	簽約代表	7
6.7	文本	7

誠信廉潔協議

1 前言

1.1 協議雙方

【臺灣帆軟有限公司】是一家根據【中華民國】法律成立的公司，公司位於【新北市土城區忠承路107號4樓】（以下簡稱為“買方”）。

【
】是一家根據【
】法律成立的公司，公司位於【
】（以下簡稱為“供方”）。

根據具體情況，買方及供方可統稱為“雙方”或分別稱為“一方”、“另一方”。

1.2 生效日期及廢止條款

本《誠信廉潔協議》（下稱“本協議”）經雙方簽署後，自【
】年【
】月【
】日（“生效日期”）起生效，雙方此前簽訂的《供應商廉潔協議》同時廢止。若協議簽字日期晚於生效日期，雙方確認，本協議的效力追溯至生效日期。

1.3 總則

為了保障雙方在採購業務往來中的合法權益，充分體現公平、公正、廉潔、誠信合作的精神，抵制商業賄賂和不公平競爭，反對商業詐欺，在信任、誠實、坦率與正直的基礎上建立相互間的合作關係，雙方特訂立本協議如下：

2 定義

以下用語按英文首字母順序排列：

- 2.1 “關聯關係”（Affiliated Relationship）：是指公司控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員與其直接或者間接控制的企業之間的關係，以及可能導致利益轉移的其他關係。
- 2.2 “利益衝突供應商”（Conflict of Interest Supplier）：是指(1)買方現職員工是供方或與供方具有關聯關係的實體之投資者；(2)買方現職員工，在供方或與供方具有關聯關係的實體兼任職務；(3)買方現職員工的主要親屬，是供方或與供方具有關聯關係的實體之直接投資者；(4)買方現職員工的主要親屬，在供方或與供方具有關聯關係的實體工作或者任職；(5)買方前員工，從買方離職後成為供方或與供方具有關聯關係的實體之投資者以及到供方或與供方具有關聯關係的實體工作或者任職（含兼任）。

3 行為準則

3.1 共同承諾

- (1) 雙方應自覺遵守有關法律法規、規章制度及本協議中，關於公平交易、廉潔自律、誠信交易的相關規定。
- (2) 雙方應對所屬人員進行經常性的廉潔誠信教育，使其建立良好的職業操守和從業行為。

3.2 供方承諾

- (1) 供方及其人員不得以任何方式給付利益與買方人員，包括但不限於：
 - (i) 以任何形式向買方人員饋贈現金、有價證券、電子票券、禮券、購物卡、點數卡、通訊器材、交通工具、高價值文藝品以及其他任何能表彰財產價值之物品等。
 - (ii) 未經買方事先書面同意，邀請買方員工參加以下活動，包括但不限於旅遊、高消費娛樂、以旅遊為目的在風景區召開的會議等。但相關費用由買方自行承擔的除外。
 - (iii) 利用任何協力廠商給付利益給買方員工，例如通過所謂“諮詢公司”等仲介機構簽署“諮詢協議”，支付“諮詢費”等方式，給付買方在職或相關離職員工。
 - (iv) 其他可能影響買方權利的給付利益行為。
- (2) 供方支持買方的誠信廉潔制度，若買方員工在日常業務過程中有索賄行為，供方必須拒絕，並立即通過以下管道向買方內部主管部門申訴。若供方對買方員工的索賄行為不拒絕、不申報，並滿足其要求的，則該行為應視同供方的賄賂行為，供方應承擔相應責任。

廉潔投訴電子信箱：【 brian.wang@fanruan.com 】

(3) 主動申報：

供方應按買方要求主動申報：

- (i) 供方應主動申報與買方是否存在利益衝突供應商關係，不得發生關聯交易行為。供方不得直接或間接與買方員工或其親屬共同成立公司或允許買方員工或其親屬參股供方公司或與供方具有關聯關係的實體，達到使買方員工或其親屬從供方處獲取不正當利益的目的；
 - (ii) 在參與專案投標時，主動申報供方與其他主體之間是否存在關聯關係。
 - (iii) 供方與政府、買方特定客戶之間是否存在特定關係（具體範圍經買方書面通知可以隨時更新）。
- (4) 在與買方的業務往來過程中，堅持誠信原則，至少做到以下幾個方面：
 - (i) 不將不符合雙方約定品質、技術標準的的產品、物料提供給買方。
 - (ii) 不向買方推廣不符合行業發展趨勢或不符合買方發展策略的產品、物料。
 - (iii) 向買方提供的文件、資料、陳述等應保證真實、準確。

- (iv) 嚴格遵守向買方做出的承諾、雙方簽署的契約、協議和備忘錄，按時、保質、保量提供產品及/或服務；合理報價，不詐欺，不做不實陳述，不謀取暴利。
- (v) 不得串通、誘導、影響包括但不限於監理公司、監理人員在內的協力廠商怠於履行品質監督職責，不故意隱瞞應知或明知的產品或服務品質問題。
- (5) 供方承諾合理地保護任何與其有業務來往者（包括供應商、客戶、消費者和員工）的個人資料和隱私。供方應當在收集、儲存、處理、傳播和分享個人資料時遵守隱私和信息安全法律及監管要求。
- (6) 為履行社會責任並確立市場成功地位，供方應遵循商業道德要求，包括但不限於：
 - (i) 誠信經營：在所有商業活動中都應遵循最高的誠信標準。採取零容忍政策，禁止任何形式的不公平交易、賄賂、詐欺、背信、妨害名譽或任何侵害買方權益的行為。所有業務交易均應確保透明並應在供方業務帳目和記錄中準確反映。應推行監督和強化制度以確保符合法令的要求。
 - (ii) 無不正當利益：不得承諾、提供、給予或接受賄賂或其他任何形式的不適當或不正當利益。禁止範圍涵蓋為獲取或保留業務、將業務指派給任何人或以其他方式獲取不正當利益，以直接方式或通過協力廠商的間接方式，承諾、提供、給予或接受任何有價值物品。

3.3 買方員工應遵守以下條款：

- (1) 不得要求或接受供方及其人員的任何利益，包括但不限於以下行為：
 - (i) 要求或收受由供方以任何形式饋贈之現金、有價證券、電子票券、禮券、購物卡、點數卡、通訊器材、交通工具、高價值文藝品以及其他任何能表彰財產價值之物品等。
 - (ii) 未經部門主管事先書面同意，買方員工不得參加供方邀請的以下活動，包括但不限於旅遊、高消費娛樂、以旅遊為目的在風景區召開的會議等，但相關費用由買方自行承擔的除外。
 - (iii) 買方員工不得接受供方利用任何協力廠商給付的利益。例如通過所謂“諮詢公司”等仲介機構簽署“諮詢協議”，支付“諮詢費”等方式，給付買方在職或相關離職員工。
- (2) 禁止關聯交易行為。本人或親屬不得與供方成立公司或參股供方公司，從供方處獲取不正當利益。
- (3) 不得接受供方任何可能影響買方權利的行為。
- (4) 如發現供方有違反“[供方承諾](#)”的任何行為，應及時向買方上級部門或主管部門如實反映。

4 二級供應商誠信廉潔管理

4.1 供方承諾將本協議中的要求至少通過協議或其他有效方式要求供方的下一級供應商（“二級供應商”）

知悉並執行，確保買方有權對二級供應商就履行本協議的情況進行審查。

4.2 供方承諾有能力採取必要及適當的措施確保二級供應商遵守本協議書約定，供方將制定相應的行為規範明確對二級供應商的各項要求。此外，供方將以費用自擔的方式對二級供應商進行包括但不限於預防商業腐敗、誠信經營為主題的培訓。

4.3 對於二級供應商實施的有悖本協議的行為，供方承諾：

- (1) 供方將直接對買方依據本協議書第5條“[違約責任](#)”承擔違約責任；
- (2) 依據供方與二級供應商的協議、管理規則對二級供應商進行追究，包括但不限於，取消二級供應商的供貨資格，減少份額，及/或要求其支付違約金。

5 違約責任

5.1 鑒於供方違反本協議將給買方造成難以衡量的經濟損失並可能給買方帶來各種不利法律後果，供方或供方人員違反本協議中的任何一項或多項條款，供方將承擔如下責任：

- (1) 供方及其人員違反本協議規定，買方有權取消其作為買方供應商的資格，立即單方終止與供方的所有契約及業務往來而無需承擔違約責任，將供方列入買方採購黑名單，並保留通過法律途徑追訴供方的責任。
- (2) 向買方返還不當利益，並一次性向買方支付相當於首次違反本協議行為起至被發現時為止已發生的採購金額（即PO金額：期間已經實際支付+尚未支付的契約金額）的百分之十五（15%）作為違約金。
- (3) 向買方返還因未依據3.2-（3）“[主動申報](#)”條款主動申報包括但不限於利益衝突供應商、關聯關係在內的特殊關係而取得的不當利益，並一次性向買方支付自違反本協議行為之日起至被發現之日止已發生的採購金額（即PO金額：期間已經實際支付+尚未支付的契約金額）的百分之十五（15%）作為違約金。
- (4) 供方及其業務人員如違反本協議約定並給買方造成損失的，包括但不限於工期延遲、更換供應商造成的成本增加，政府部門罰款及律師費、訴訟費等，供方應承擔賠償責任，買方保留追究責任的權利。

5.2 買方有權從對供方的任何應付款中直接扣除上述應返還款項、違約金及/或賠償。

5.3 雙方業務關係的變更或解除，不影響買方按本協議規定向供方追究責任及要求返還款項、請求違約金或賠償損失的權利。

